

1501169-46.2021.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501169-46.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501169-46.2021.8.26.0572

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZABETH RITA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I-RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ELIZABETH RITA DA SILVA imputando-lhe a prática do injusto penal culpável vertido do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 14 de julho de 2021, por volta das 11h 43min, na Rua São Paulo, n.º 1307, centro, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, subtraiu para si, os objetos descritos no auto de avaliação (f.23/24), todos indiretamente avaliados em R\$ 412,74 (quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), em prejuízo do estabelecimento comercial Viva Bella (f. 40/43).

A denúncia veio aparelhada de inquérito policial (01/26).

A decisão f. 44/45 recebeu a denúncia.

O acusado apresentou defesa prévia (f. 55).

Decisão de f.58/60 manteve o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e a testemunha. Decretada a revelia da acusada, uma vez que devidamente intimada, não compareceu ou justificou sua ausência à audiência. Na mesma oportunidade Ministério Público apresentou alegações finais, e requereu a condenação nos termos da inicial acusatória (f.85/86).

A defesa, por sua vez, requereu o aplicação do princípio da insignificância, ou o reconhecimento da confissão espontânea (f.89/96).

É o relatório. Passo à decisão.

II- FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

O Ministério Público acusa ELIZABETH RITA DA SILVA de praticar o crime definido no artigo 155, caput, do Código Penal.

O artigo 155, caput, do Código Penal, que cuida do denominado delito de “furto simples” possui a seguinte redação:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

Compulsando os autos, verifico que há provas robustas de que a acusada efetivamente subtraiu o objeto discriminado na denúncia, especialmente pela prova oral produzida em juízo.

A materialidade e autoria exsurtem pelo boletim de ocorrência (f.07/09), do auto de exibição e apreensão de f. 21, link de f. 22, auto e avaliação de f.23/24, que atestam a subtração imputada, corroborados pela prova oral e demais provas produzidas em juízo.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi produzida a seguinte prova oral, vejamos:

A vítima ROSANGELA BORGHETTI VINHA, ouvida em juízo, declarou ser proprietária do estabelecimento onde os fatos se deram. No dia dos fatos, a acusada adentrou a loja e dirigiu-se para duas prateleiras onde os produtos da marca Voga estavam. Durante a conduta, a ré agiu como se estivesse analisando normalmente os produtos, posteriormente, colocou os itens no interior de sua bolsa e, deixou o local. Não passou pelo caixa, subtraiu os itens e evadiu-se do local. As funcionárias conheciam a acusada. A depoente narrou que em situações como esta, as atendentes são orientadas a ficarem próximas de indivíduos com comportamento suspeito, mas que não tomem nenhum tipo de atitude. Nenhuma das funcionárias abordou ELIZABETH. Os itens subtraídos não foram recuperados (mídia digital).

A testemunha SAID DE SOUZA SILVA FILHO, policial civil, ouvido em juízo, relatou que a proprietária apresentou imagens registradas por câmeras de segurança do estabelecimento em questão. De imediato a acusada foi identificada nas mídias, visto que é conhecida nos meios policiais pela prática de diversos furtos. Inicialmente não foi possível localiza-la, uma vez que é usuária de entorpecentes e não possui residência fixa (mídia digital).

A acusada teve sua revelia decretada nos termos do artigo 367 do CPP, pois

devidamente intimada para o ato, não compareceu e nem justificou a sua ausência, contudo, na fase policial confessou a prática delitativa, como segue:

“(...) afirma que à época do fato, estava com problemas de depressão e passava por dificuldades financeiras e necessidade para sua própria subsistência, razão pela qual confessa ter adentrado no referido estabelecimento comercial e praticado a subtração de algumas mercadorias, não se recordando neste momento quais os gêneros e características dos objetos subtraídos. Enfatiza que agiu de forma criminosa porque passava por necessidade e estava depressiva.” (f.17).

Portanto, há prova oral segura de que a acusada efetivamente subtraiu os bens descritos na denúncia, como ela própria confessou, o que deve ser somada às imagens do circuito de segurança, conforme link de f.22.

No que tange ao depoimento prestado por agentes policiais, entendo que não merece amparo qualquer tentativa de desqualificação, pois os testemunhos apresentados em juízo por tais pessoas, assim como qualquer outro, merece credibilidade, especialmente se o processo se desenvolver em obediência aos ditames do contraditório e da ampla defesa, sendo exatamente este o caso dos autos. A este respeito, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. (...)” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (g.n.)

Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente. Não há motivo para crer que a vítima e a testemunha acertaram um teatro para incriminar injustamente a acusada.

Importante consignar que o crime de furto se consumou com a inversão da posse, sendo despicienda a posse mansa, pacífica e desvigiada. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, consagrou a tese de que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Vale registrar que a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo é dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que introduziu esse sofisticado mecanismo de controle da dispersão de julgados (regra de ouro do Novo CPC), aplicável em processos de qualquer natureza.

Ainda, julgo pertinente afastar o princípio da insignificância. O Auto de Avaliação (f.23/24) certificou que os bens valiam ao tempo dos fatos R\$ 412,74 (quatrocentos de doze reais e setenta e quatro centavos).

Haja vista que o princípio da insignificância tem fundamento no princípio da intervenção estatal mínima, que significa que o direito penal só deve cuidar de situações graves, de modo que o juiz criminal só venha a ser acionado para solucionar fatos relevantes para a coletividade. Em decorrência do princípio da intervenção mínima foi reconhecido o princípio da insignificância, que “considera atípico o fato quando a lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é de tal forma irrisória que não justifica a movimentação da máquina judiciária (Victor

Eduardo Rios Gonçalves, Direito Penal - Parte Geral, Ed. Saraiva, São Paulo: 2007).

O tipo penal cuida do bem jurídico e da proteção do cidadão. Se a conduta for incapaz de ofender o bem jurídico, ou seja, se a conduta é insignificante em relação ao tipo, não haverá como enquadrá-la no tipo penal.

O princípio da insignificância não deve ser confundido com o princípio da adequação social, pois um fato pode ser insignificante, em face de sua escassa lesividade, mas ser ao mesmo tempo inadequado à sociedade.

A bagatela refere-se ao insignificante valor da coisa, excluindo-se a tipicidade mediante a aplicação do princípio da insignificância. Reconhecida a insignificância, a conduta é atípica. Não se pode confundir bem de pequeno valor, com de valor insignificante. A insignificância exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado. O furto de coisa de pequeno valor não é o insignificante, já estando previsto o privilégio na forma indicada no § 2º do art. 155 do CP, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

Na aplicação do princípio da insignificância, torna-se necessário constatar os seguintes requisitos:

- A mínima ofensividade da conduta do agente sobre o bem tutelado juridicamente;
- Nenhuma periculosidade social da ação;
- O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, a aplicação de pena, mínima que seja, se mostra desproporcional à significação social do fato;
- A inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Insta salientar que, a jurisprudência do Egrégio STJ aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal para aferição da relevância da lesão patrimonial.

Nesse sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO OBJETO QUE ULTRAPASSA 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FRAÇÃO APLICADA À MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP E PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO MESMO ARTIGO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. HC 423492 Decisão: 10/04/2018.

Logo, a referida tese de defesa deve ser afastada.

No entanto verifico que no presente caso o acusado faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no artigo 155, §2º do Código Penal, denominada de "furto privilegiado". Dispõe a lei que "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

Desta feita, a concessão do referido benefício está condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: (1) primariedade do acusado e, (2) pequeno valor da res furtiva. Neste sentido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R\$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R\$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.
3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) - (grifei)

Pois bem.

No presente caso verifica-se que a acusada é primária conforme se extrai da Certidão de Antecedentes de f.28/30 preenchendo assim o primeiro requisito.

Em relação a segunda condição, o Auto de Avaliação de f.23/24 certificou que à época dos fatos o bem foi avaliado em R\$ 412,74 (quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos). Desta maneira, em consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça conforme demonstrado na jurisprudência supracitada, a coisa furtada constitui-se bem de pequeno valor, visto que seu valor era menor que o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, o a acusada faz jus ao benefício previsto no artigo 155, §2º do Código Penal, razão pela qual julgo adequada a substituição da pena de reclusão pela de detenção e a diminuição da pena em 2/3 (dois terços).

Por fim, a considerar que a confissão extrajudicial foi considerada como elemento de formação da convicção, pelo que deve ser reconhecida atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO AGRAVADO PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O MOTORISTA NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE RECONHECIDA PELO RÉU NO INQUÉRITO E UTILIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. SENTIMENTO DE ARREPENDIMENTO. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui o entendimento de que a confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante estabelecida no art. 65, II, "d", do CP, se utilizada para fundamentar a condenação do agente. Assim, caso a confissão do denunciado seja usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a referida atenuante, pois é irrelevante a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, haver ocorrido posterior retratação.
2. Na hipótese, não há como considerar irrelevante o depoimento do réu perante a autoridade policial, porquanto ele, ainda que apenas na fase extrajudicial, admitiu haver consumido duas doses de pinga 51 e não possuir carteira nacional de habilitação. Não bastasse isso, a própria exordial acusatória fez a seguinte menção: "o indiciado afirmou na Delegacia ter ingerido bebida alcoólica na referida

data". Ademais, o reconhecimento da citada atenuante não está atrelado a nenhum sentimento de arrependimento.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1758689/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)".

Assim, é inegável que haja danos materiais e morais à vítima, tendo sido submetida a situações que causaram constrangimento e insegurança. Motivo pelo qual, a vítima deve ser ressarcida.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO À VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DO DANO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. Para a configuração da vetorial relativa às consequências do crime, é suficiente a constatação de expressivo prejuízo causado à vítima pelo fato delituoso, ainda que não apurado o valor exato do dano. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a fim de conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.(STJ - EDcl no AREsp: 965992 SC 2016/0211263-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Assim, com abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retro citada, entendo por julgar procedente o pedido inicial visando condenar o réu a indenizar a vítima pelo importe de R\$412,74 (quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização.

Destarte, por qualquer ângulo que eu examine o caso penal, chego à conclusão de que o Ministério Público conseguiu provar a procedência de sua acusação acima de uma dúvida razoável. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

III-DISPOSITIVO

Gizadas essas razões de decidir, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, para condenar ELIZABETH RITA DA SILVA nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Todas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase concorre a atenuante da confissão espontânea, razão porque mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfilhando o entendimento consagrado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase da dosimetria concorre a causa de diminuição prevista no §2º do artigo 155 do CP, "furto privilegiado". Assim, conforme o preceito legal, substituo a pena de reclusão pela de detenção, bem como, reduzo em 2/3, passando a

dosá-la em 04(quatro) meses de detenção e 03(três) dias-multa.

Assim, fica a ré definitivamente condenada à pena de 04(quatro) meses de detenção e 03(três) dias-multa, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e dosada pena igual a 1 (um) ano, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, na forma do artigo 44, §2º do Código Penal, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. Eventual pedido de parcelamento será discutido na fase de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos que justifiquem a segregação cautelar (prisão preventiva) ou estabelecimento de medida cautelar diversa de prisão. Fixada pena a ser cumprida em regime aberto e com substituição por restritiva de direitos, a prisão preventiva afigura-se excessiva e desproporcional.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística e ao Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes do que consta no artigo 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal;

b) Após Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente;

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal;

d) Comunique-se o ofendido acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP);

e) Encaminhe-se cópia desta sentença e de eventuais decisões de instâncias superiores, com respectiva certidão de trânsito em julgado, a todos os juízos onde os acusados respondem a ações penais.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA